

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3/2542

นางสาว พรทิพย์หรือภรติพย์ นาคหิรัญ
กนก

โจทก์

นาย เกียรติชัย พงษ์ พาณิชย์ กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 2 วรรคแรก, มาตรา 328, มาตรา 329, มาตรา 332

ข้อความที่จำเลยที่ 1 ลงพิมพ์โฆษณาว่าโจทก์เรียกเงิน 5 ล้านบาท ในการถ่ายภาพยนตร์ นั้น จำเลยที่ 1 มิได้อ้างถึงข้อความ จริงอันใดเลยในการแสดงความคิดเห็นเช่นนั้น ทั้งไม่มีข้อความ ที่แสดงให้เห็นเจตนาของจำเลยที่ 1 ที่จะปกป้องโจทก์ แต่กลับเป็นการแสดงเจตนาชัดแจ้งว่า จำเลยที่ 1 มุ่งประสงค์ใส่ความ เพื่อทำลายชื่อเสียงของโจทก์ ทำให้ผู้ที่ไม่ทราบความจริง เข้าใจผิด ดุหมื่น เกลียดชังโจทก์ อันส่งผลกระทบต่อเกียรติยศและสถานะในทางสังคมของโจทก์หาใช่เป็นการติ ชมด้วยความ เป็นธรรม อันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำไม่ จึงเป็นการใส่ความ หมิ่นประมาท โจทก์ จำเลยที่ 1 ไม่ได้รับการยกเว้นความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329 การที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 332 กำหนดให้คดี หมิ่นประมาทซึ่งมีคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิด ศาลอาจสั่ง (2) ให้โฆษณาคำพิพากษาทั้งหมด หรือแต่บางส่วนในหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์หรือหลายฉบับ ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง โดยให้จำเลย เป็นผู้ชำระค่าโฆษณานั้นเป็นการให้อำนาจศาลสั่งให้โฆษณา คำพิพากษาเท่านั้น มิได้มีกฎหมายให้อำนาจศาลสั่งให้โฆษณา คำขออภัยด้วย ฉะนั้น การที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยที่ 1 โฆษณาคำขออภัยด้วย จึงเป็นการลงโทษจำเลยที่

1 นอกเหนือจากโทษ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคหนึ่ง ทั้งการที่สั่งให้จำเลยที่ 1 โฆษณาคำพิพากษา ของศาลทั้งหมด นั้นก็เกินความจำเป็น สมควรให้จำเลยที่ 1 โฆษณาคำพิพากษาของศาลโดยย่อพอได้ ใจความ โจทก์ไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่า บริษัท ข.จำเลยที่ 2 เป็นผู้ใส่ความโจทก์ หรือมีส่วนร่วมกับการกระทำ ความผิดหรือรู้ว่าข้อความที่ตีพิมพ์เป็น ข้อความหมิ่นประมาทโจทก์ ดังนั้น ลำพังแต่เพียงได้ความว่า จำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของ และ จำหน่ายหนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวให้แก่ประชาชนทั่วไป จึงไม่พอรับฟังได้ว่า จำเลยที่ 2 ร่วมกระทำความผิดกับจำเลยที่ 1

โจทก์ฟ้องและแก้ไขฟ้องว่า โจทก์เป็นนางสาวไทยและนางงามจักรวาล ประจำปี 2531 จำเลยที่ 1 เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา หนังสือพิมพ์รายวันข่าวสด จำเลยที่ 2 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เป็นเจ้าของและผู้จำหน่ายหนังสือพิมพ์ รายวันข่าวสดแก่ประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 26 ถึง 27 มิถุนายน 2538 เวลากลางวัน และกลางคืนต่อเนื่องกัน จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันพิมพ์และโฆษณาข้อความหมิ่น ประมาทใส่ความโจทก์ต่อบุคคลที่สามลงในหนังสือพิมพ์ข่าวสดฉบับลงวันที่ 27 มิถุนายน 2538 คอลัมน์ บันเทิงว่า "จิกจักรวาล หึงปุ๋ย โอเค นู้ด 5 ล้าน" มีใจความ ในเนื้อข่าวว่า "กระแสลั่งนู้ดโหม่ หน้าก ไม่เว้นกระทั่งนางงามจักรวาล "ปุ๋ย" ภารณ์ ทิพย์ปุ๋ยยกตำแหน่งहरुการันตีชุดค่าแก้ผ้า 5 ล้าน ทางนิตยสาร "มิส" นู้ดอัลบั้ม ได้ ส่งตัวแทนไปหาบาทม "ปุ๋ย" ภารณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก นางสาวไทยและนางงาม จักรวาล ปี 2531 เพื่อมาถ่ายอัลบั้ม ด้วย แต่ปรากฏว่าทางปุ๋ยเรียกค่าตัวเพื่อการนี้สูง ถึง 5,000,000 บาท จึงจะยอมถ่าย อย่างตอนนี้มีส ไปติดต่อกับปุ๋ยใช้ไหม ปุ๋ยโอเค. แต่ เงินไม่ถึง ก็คอยดูต่อไปแล้วกัน เดียวเล่มอื่นก็เอาไปถ่ายจนได้ เงินแค่ 5,000,000

บาทถ้าจะทำกันจริง ๆ ต้องมีคนกล้าเสี่ยงแน่นอน" ทำให้ประชาชนผู้อ่านหนังสือพิมพ์
เข้าใจว่าโจทก์สิ้นคิด หมดทางทำมาหากินต้องแก้ผ้าถ่ายรูปหาเงินมาเลี้ยงชีพและ
ทำลายภาพพจน์ที่ดีงามของโจทก์ซึ่งเคยได้รับตำแหน่งนางสาวไทยและนางงาม
จักรวาลให้ตกต่ำลง ทำให้โจทก์เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นและถูกเกลียดชังเหตุเกิดที่
แขวงประชานิเวศน์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครและทั่วราชอาณาจักร ขอให้ลงโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326, 328, 332, 83, 91 พระราชบัญญัติการ
พิมพ์ พ.ศ. 2484 มาตรา 4, 48, 49 และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันประกาศคำพิพากษา
และคำขออภัยต่อโจทก์ในหนังสือพิมพ์รายวันทุกฉบับที่ออกจำหน่ายในราชอาณาจักร
ไทยด้วย เนื้อที่ 1 ใน 2 ของหน้าหนังสือพิมพ์เป็นเวลา 15 วัน ติดต่อกัน โดยให้
จำเลยทั้งสองร่วมกันออกค่าใช้จ่าย

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 328, 83 พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 มาตรา 4, 48,
49 ลงโทษจำเลยที่ 1 จำคุก 3 เดือน และปรับ 50,000 บาท โทษจำคุกให้รอการ
ลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ส่วนจำเลยที่ 2 ปรับ
50,000 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30
และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันโฆษณาคำพิพากษาทั้งหมดพร้อมคำขออภัยต่อโจทก์ด้วย
ตัวอักษรขนาดปกติที่เคยปฏิบัติในหนังสือพิมพ์รายวันข่าวสดเป็นเวลา 7 วัน ติดต่อ
กัน คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัย "พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยที่ 1 ในปัญหาข้อกฎหมายประการแรกว่า การเสนอข่าวของจำเลยที่ 1 เป็นการตี ชมด้วยความเป็นธรรมอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำ ซึ่งไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือไม่เห็นว่า ข้อความที่จำเลยที่ 1 ลงพิมพ์โฆษณานั้น จำเลยที่ 1 มิได้อ้างถึงข้อความจริงอันใดเลยในการแสดงความคิดเห็นเช่นนั้น ทั้งไม่ได้มีข้อความที่แสดงให้เห็นเจตนาของจำเลยที่ 1 ที่จะปกป้องโจทก์ แต่กลับเป็นการแสดงเจตนาชัดแจ้งว่า จำเลยที่ 1 มุ่งประสงค์ใส่ความเพื่อทำลายชื่อเสียงของโจทก์ ทำให้ผู้ที่ไม่ทราบความจริงเกิดเข้าใจผิดดูหมิ่นเกลียดชังโจทก์อันส่งผลกระทบต่อเกียรติ และสถานะในทางสังคมของโจทก์ หาใช่เป็นการตี ชมด้วยความเป็นธรรมอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำไม่ จึงเป็นการใส่ความหมิ่นประมาทโจทก์ จำเลยที่ 1 ไม่ได้รับการยกเว้นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329 ฎีกาของจำเลยที่ 1 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาประการต่อไปว่า การจะวินิจฉัยว่าข้อความที่ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นข้อความที่น่าจะทำให้โจทก์เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังหรือไม่นั้น ศาลควรวินิจฉัยโดยอ่านข้อความทั้งหมด มิใช่ยกเอาแต่บางคำบางประโยคมาวินิจฉัย เห็นว่า ในการวินิจฉัยการกระทำของจำเลยที่ 1 ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยโดยรับฟังข้อความทั้งหมดอยู่แล้วจำเลยที่ 1 มิได้โต้แย้งคัดค้านว่าคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ไม่ชอบอย่างไร ฎีกาข้อนี้ของจำเลยที่ 1 เป็นฎีกาที่ไม่ชัดเจนต้อง

ห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 225 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

สำหรับฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ว่า การที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยที่ 1 โฆษณาคำขอภัยต่อโจทก์ด้วย เป็นการลงโทษจำเลยที่ 1 นอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว้หรือไม่ เห็นว่าประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 332 บัญญัติว่า ในคดีหมิ่นประมาทซึ่งมีคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิด ศาลอาจสั่ง (2) ให้โฆษณาคำพิพากษาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในหนังสือพิมพ์หนึ่งฉบับหรือหลายฉบับ ครั้งเดียวหรือหลายครั้งโดยให้จำเลยเป็นผู้ชำระค่าโฆษณา จะเห็นได้ว่าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 332ให้อำนาจศาลสั่งให้โฆษณาคำพิพากษาเท่านั้น มิได้มีกฎหมายให้อำนาจศาลสั่งให้โฆษณาคำขอภัยด้วย ดังนั้นที่ศาลล่างทั้งสองสั่งให้จำเลยที่ 1 โฆษณาคำขอภัยต่อโจทก์ด้วย จึงเป็นการลงโทษจำเลยที่ 1 นอกเหนือจากโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมายต้องห้ามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคหนึ่ง คำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองที่สั่งให้จำเลยที่ 1 โฆษณาคำขอภัยต่อโจทก์จึงไม่ชอบฎีกาของจำเลยที่ 1 ในปัญหาข้อนี้ฟังขึ้น ส่วนที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยที่ 1 โฆษณาคำพิพากษาของศาลทั้งหมดนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า เกินความจำเป็น เห็นสมควรแก้ไข

มีปัญหาประการสุดท้ายที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าจำเลยที่ 2 จำหน่ายหนังสือพิมพ์ข่าวสดฉบับที่มีข้อความหมิ่นประมาทโจทก์ ถือเป็นการโฆษณาด้วยเอกสาร จำเลยที่ 2 จึงมีความผิดตามฟ้องนั้น เห็นว่า โจทก์ไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้ใส่ความโจทก์หรือมีส่วนร่วมกับการกระทำผิดกับจำเลยที่ 1 ในการกระทำความผิดหรือรู้ว่าข้อความที่ตีพิมพ์เป็นข้อความหมิ่นประมาทโจทก์ ดังนั้น ลำพังแต่เพียงได้ความว่าจำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของและผู้จำหน่ายหนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวให้แก่ประชาชนทั่วไป จึงไม่เพียงพอรับฟังได้ว่า จำเลยที่ 2 ร่วมกระทำความผิดกับ

จำเลยที่ 1 ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2 ชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์
ฟังไม่ขึ้น

สำหรับฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ขอให้ลงโทษสถานเบา นั้นเห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้น
พิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 จำคุก 3 เดือนและปรับ 50,000 บาท โทษจำคุกให้รอการ
ลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษายืนในส่วนนี้ จึงต้องห้ามมิให้คู่
ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
218 วรรคหนึ่ง ฎีกาของจำเลยที่ 1 ดังกล่าว เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการลงโทษ
ของศาลอุทธรณ์ อันเป็นการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตาม
บทบัญญัติดังกล่าวที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของจำเลยที่ 1 ในข้อนี้จึงไม่ชอบศาลฎีกา
ไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 โฆษณาคำพิพากษาของศาลโดยย่อพอได้
ใจความ ให้ยกคำขอของโจทก์ในส่วนที่ขอให้จำเลยที่ 1 โฆษณาคำขออภัยต่อโจทก์
นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(อำนวยการ เต็มพันธ์-อร่าม หุตางกูร-สุนทร สิทธิเวชวิจิตร)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>

1. ผู้กระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทที่จะได้รับยกเว้นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329 มีหน้าที่ต้องนำสืบให้เข้าเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329 สองประการด้วยกันคือ ประการแรก ต้องนำสืบให้เห็นว่าตนเองได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริต ประการที่สองต้องนำสืบให้เห็นว่าการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจิตนั้นต้องเป็นไปเพื่อเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งในสี่อนุมาตราตามที่บัญญัติไว้ หากขาดหลักเกณฑ์ประการใด ประการหนึ่งแล้ว ผู้กระทำก็ไม่ได้รับยกเว้นความผิด เฉพาะคดีนี้ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยที่ 1 หาใช่เป็นการติ ชมด้วยความเป็นธรรมอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำไม่ จำเลยที่ 1 ไม่ได้รับยกเว้นความผิด ในเบื้องต้นจึงแสดงให้เห็นว่า ข้อความที่จำเลยที่ 1 เขียนนั้นเป็นการแสดงข้อความโดยสุจริตแล้ว ผู้เขียนเข้าใจว่า เหตุที่ศาลฎีกาพิจารณาเห็นว่า การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นการแสดงข้อความโดยสุจริต เนื่องจากลักษณะข้อความตอนต้นที่ว่า "กระแสลั่งน้ำโดมหนักไม่เว้นกระทั่งนางงามจักรวาล" เป็นการแสดงข้อความตามที่จำเลยที่ 1 รับรู้มาอาจทำให้เห็นได้ว่าเป็นการแสดงข้อความโดยสุจริต เพราะมิใช่เขียนขึ้นตามความรู้สึกนึกคิดของตนเองโดยแท้ อย่างไรก็ตาม แม้จำเลยที่ 1 จะแสดงข้อความโดยสุจริตก็ตาม จำเลยที่ 1 ก็ต้องนำสืบให้เห็นข้อเท็จจริงว่า การแสดงข้อความโดยสุจิตนั้นเป็นไปเพื่อเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งในสี่อนุมาตราตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329 ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เฉพาะคดีนี้คงมีประเด็นเฉพาะตามอนุมาตรา 3 เท่านั้น คือ การติ ชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำ คำว่า "อันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำ" นั้น จากแนวคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับเรื่องนี้วินิจฉัยไว้ในลักษณะที่ว่า ข้อความหรือความคิดเห็นนั้นต้องมีลักษณะเป็นเรื่องของส่วนรวมเป็นเรื่องที่ประชาชนชอบที่จะติ ชมได้ เช่น เรื่องศาสนา เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ที่มีชอบของข้าราชการเป็นต้น สำหรับคดีนี้ โจทก์มีตำแหน่งเป็นนางสาวไทย และนางงามจักรวาล หากโจทก์จะทำไปในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

สมควรแล้วอาจทำให้เห็นได้ว่ามีผลกระทบกระเทือนต่อภาพลักษณ์ ของนางสาวไทย ซึ่งพออนุมานได้ว่า เป็นเรื่องของส่วนรวม ดังนั้น จึงอยู่ในวิสัยของประชาชนที่จะติชมด้วยความเป็นธรรมได้ คดีจึงมีประเด็นเกี่ยวข้องโดยตรงกับอนุมาตรา 3 ของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329 หากจำเลยที่ 1 ติชมด้วยความเป็นธรรมแล้ว จำเลยที่ 1 ก็ได้รับยกเว้นความผิด แต่เนื่องจากข้อความที่จำเลยที่ 1 เขียนนั้น หน้าหนึ่งของข้อความแสดงให้เห็นไปในทางที่ว่าโจทก์ประสงค์จะถ่ายภาพโป๊ เพียงแต่เกยงอนในเรื่องของคำตัวเท่านั้น จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการติ ชมด้วยความเป็นธรรม ศาลฎีกาจึงวินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยที่ 1 ไม่เข้าเงื่อนไข ตามอนุมาตรา 3 นี้

2. พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 มาตรา 48 เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้น แยกพิจารณาได้เป็น 2 กรณี คือ ก. กรณีโฆษณาสิ่งพิมพ์อื่น นอกเหนือจากหนังสือพิมพ์มีข้อความเป็นการหมิ่นประมาทผู้อื่น ผู้ที่ต้องรับผิดชอบคือ ผู้ประพันธ์ ซึ่งตั้งใจให้ลงโฆษณาบทประพันธ์นั้นต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นตัวการ ถ้ามีกรณีที่ผู้ประพันธ์ไม่ต้องรับผิดชอบหรือไม่ได้ตัวผู้ประพันธ์แล้ว ผู้พิมพ์บทประพันธ์ต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นตัวการ ข. กรณีโฆษณาบทประพันธ์ในหนังสือพิมพ์ มีข้อความหมิ่นประมาทผู้อื่น มาตรา 48 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ประพันธ์และบรรณาธิการต้องรับผิดชอบเป็นตัวการถ้ามิได้ผู้ประพันธ์ ผู้พิมพ์ต้องรับผิดชอบเป็นตัวการ กรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะให้บุคคลใดต้องรับผิดชอบเป็นตัวการ ดังเช่น พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 มาตรา 48 นี้ เป็นเรื่องที่ยกกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะว่าบุคคลนั้น ๆ ต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นตัวการ จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยหลักในเรื่องตัวการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 อีกเพราะมิฉะนั้นอาจเกิดปัญหาขึ้นได้ กรณีที่ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในทางนำสืบไม่เพียงพอให้รับฟังได้ว่า ผู้พิมพ์ ผู้ประพันธ์หรือบรรณาธิการ เป็นตัวการร่วมกันแล้ว ก็จะฟังว่าบุคคลเหล่านี้ต้องรับผิดชอบในทางอันเป็นตัวการตามพระราชบัญญัติการพิมพ์พ.ศ. 2484 มาตรา 48 ไม่ได้ด้วย หากเป็นเช่นนั้นข้อความตามมาตรา 48 ก็จะไม่มีความจำเป็นและไม่จำเป็นที่จะต้องบัญญัติไว้ คำ

พิพากษาศาลฎีกาที่ 2973/2522 ตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 แสดงให้เห็นชัดว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายมุ่งให้บรรณาธิการเป็นผู้รับผิดชอบในข้อความที่ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ที่ตนเป็นบรรณาธิการ เมื่อหนังสือพิมพ์ซึ่งจำเลยเป็นบรรณาธิการลงข้อความหมิ่นประมาทโจทก์จำเลยย่อมมีความผิดในฐานะเป็นตัวการจะอ้างว่าไม่อยู่ไม่รู้เห็น บัดความรับผิดชอบไปให้รองบรรณาธิการนั้นหาชอบไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3992/2539 ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ยุติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่า ข้อความที่จำเลยที่ 2 ให้สัมภาษณ์และได้ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชนตามฟ้อง ซึ่งมีจำเลยที่ 1 เป็นบรรณาธิการ เป็นข้อความที่จำเลยที่ 2 ได้กล่าวหมิ่นประมาทโจทก์ร่วมอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า จำเลยที่ 1 ไม่มีเจตนาหมิ่นประมาท โจทก์ร่วม แต่ข้อความที่ลงพิมพ์ในหนังสือมติชนรายวันฉบับวันที่ 27 มกราคม 2535 เป็นไปตามคำสัมภาษณ์ของจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นสมาชิกพรรคความหวังใหม่ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพรรคความหวังใหม่นั้น เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ พุทธศักราช 2484 มาตรา 48 บัญญัติไว้เป็นใจความว่า เมื่อมีความผิดนอกจากที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นด้วยการโฆษณาสิ่งพิมพ์ ในกรณีหนังสือพิมพ์ บรรณาธิการต้องรับผิดชอบเป็นตัวการ ดังนั้นแม้จำเลยที่ 1 จะไม่มีเจตนาหมิ่นประมาทโจทก์ร่วม และลงพิมพ์ไปตามคำสัมภาษณ์ของจำเลยที่ 2 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบความเป็นไปของพรรคความหวังใหม่ก็ตามแต่เมื่อหนังสือพิมพ์ ซึ่งจำเลยที่ 1 เป็นบรรณาธิการ ลงข้อความหมิ่นประมาทโจทก์ร่วม จำเลยที่ 1 ก็ย่อมมีความผิดในฐานะเป็นตัวการ ตามบทบัญญัติ ของกฎหมายดังกล่าวฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น" สำหรับคดีนี้มีประเด็นเกี่ยวโยงเฉพาะจำเลยที่ 2 ว่าต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 หรือไม่ ได้ความจากคำฟ้องโจทก์ว่าจำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของและผู้จำหน่ายหนังสือพิมพ์รายวันจึงไม่สามารถนำบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 มาตรา 48 มาใช้บังคับแก่คดีของโจทก์ได้ เนื่องจาก

จำเลยที่ 2 มิใช่บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ เมื่อเป็นเช่นนั้นหากโจทก์ฟ้องขอให้ศาล
ลงโทษจำเลยที่ 2 แล้ว ก็จะต้องนำหลักเกณฑ์ทั่วไปมาใช้บังคับกล่าวคือ โจทก์ต้อง
บรรยายฟ้องและนำสืบให้เห็นว่า จำเลยที่ 2 เป็นตัวการร่วมกับจำเลยที่ 1 ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 นั้นเอง และการที่จะถือว่าจำเลยที่ 2 มีเจตนา
ร่วมกับจำเลยที่ 1 ได้นั้น โจทก์จะต้องนำสืบให้เห็นว่า จำเลยที่ 2 ทราบข้อเท็จจริง
อันเป็นองค์ประกอบความผิดในความผิดฐานหมิ่นประมาท ในขณะเดียวกันจำเลยที่
2 ประสงค์ต่อผลหรือยอมเล็งเห็นผลในการกระทำนั้นโจทก์จึงต้องนำสืบให้เห็นว่า
จำเลยที่ 2 ทราบดีอยู่แล้วว่าข้อความที่ดีพิมพ์เป็นข้อความที่หมิ่นประมาทโจทก์ ใน
ขณะเดียวกันจำเลยที่ 2 ประสงค์หรือยอมเล็งเห็นผลในการจะโฆษณาข้อความดัง
กล่าว เมื่อโจทก์ไม่ได้นำสืบหรือนำสืบไม่ได้ในประเด็นนี้การกระทำของจำเลยที่ 2 จึง
ไม่เป็นความผิด 3. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 332 บัญญัติให้อำนาจศาลในการ
ที่จะสั่งให้โฆษณาคำพิพากษาทั้งหมด หรือแต่บางส่วนในหนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ หรือ
หลายฉบับครั้งเดียวหรือหลายครั้งโดยให้จำเลยเป็นผู้ชำระค่าโฆษณาได้ เหตุที่เป็น
เช่นนี้น่าจะเป็นเพราะเนื้อหาในคำพิพากษา ได้กล่าวถึงรายละเอียด ข้อเท็จจริงในคดี
ไว้อย่างครบถ้วนแล้ว การลงโฆษณาคำพิพากษา จึงเป็นมาตรการพิเศษที่ให้ศาลมี
อำนาจสั่ง เพื่อปกป้องมิให้ความผิดฐานหมิ่นประมาทที่เกิดขึ้นแล้วนั้น ทำให้ผู้ถูก
หมิ่นประมาทต้องเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังอีกต่อไปด้วยเหตุนี้
กฎหมายจึงไม่ได้บัญญัติให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้กระทำความผิดโฆษณาคำขออภัยต่อ
โจทก์ได้ เพราะอาจเกิดปัญหาต่อไปว่า เนื้อหาของคำขออภัยจะเป็นอย่างไร อันอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาไม่จบสิ้นต่อไปอีก อนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 332 นี้
ก่อนหน้านี้มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจอยู่ฉบับหนึ่ง คือ คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2709/2539 วินิจฉัยว่า "ปัญหาต้องวินิจฉัยประการต่อมามีว่า การโฆษณาคำพิพากษา
ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนั้น เป็นการพนวิสัยหรือไม่ เห็นว่าที่
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ไม่สามารถจะโฆษณาคำพิพากษาได้เนื่องจากมีการลดหน้า

หนังสือพิมพ์ลง ประกอบกับใกล้สิ้นปีมีโฆษณามาก จะเห็นได้ว่า ถ้าพ้นสิ้นปีไปแล้ว หนังสือพิมพ์ดังกล่าวก็สามารถจะโฆษณาคำพิพากษาให้ได้ จึงไม่เป็นการพ้นวิสัยส่วน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐไม่สามารถจะโฆษณาคำพิพากษาได้เนื่องจากเนื้อที่ในการลง โฆษณาได้เปิดจำหน่ายล่วงหน้าไปจนถึงปีหน้า จำเลยทั้งสี่ยอมจองสิทธิลงโฆษณาใน หนังสือพิมพ์ดังกล่าวต่อจากผู้ลงโฆษณาล่วงหน้าคนสุดท้ายได้ ดังนั้น การโฆษณาคำ พิพากษาในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจึงยังอยู่ในวิสัยที่จะทำได้ ประกอบคำพิพากษามีได้ บังคับว่าจะต้องจัดให้มีการโฆษณาในหนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับดังกล่าวข้างต้นเมื่อใด ดังนั้น การลงโฆษณาคำพิพากษาในหนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับดังกล่าว จึงยังไม่ เป็นการพ้นวิสัย" คดีนี้มีประเด็นว่า คำสั่งศาลที่ให้จำเลยลงโฆษณาคำพิพากษาใน หนังสือพิมพ์นั้นเป็นการพ้นวิสัยหรือไม่ ผู้เขียนมีความเห็นว่าเมื่อศาลมีคำพิพากษา โดยระบุให้จำเลยลงโฆษณาคำพิพากษาในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งฉบับใดโดยเฉพาะ แล้ว โจทก์ก็จะร้องขอให้จำเลยโฆษณาคำพิพากษาในหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นอีกไม่ได้ เพราะเป็นการเกินเลยไปจากคำพิพากษา กรณีเช่นนี้จึงต้องปรับด้วยประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 219 วรรคแรกที่บัญญัติว่า"ถ้าการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย เพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นภายหลังที่ได้ก่อหนี้ และลูกหนี้ ไม่ต้องรับผิดชอบนั้นไซ้ร้ ท่านว่าลูกหนี้เป็นอันหลุดพ้นจากการชำระหนี้ นั้น" ดังนี้ หากหนังสือพิมพ์ที่ศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยลงโฆษณาคำพิพากษาในหนังสือพิมพ์ นั้น ๆ เลิกกิจการก็ตีถูกสั่งปิดกิจการก็ตี จึงต้องถือว่าการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย เพราะพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นโดยลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบ ย่อมเป็นผลให้จำเลยหลุดพ้น จากการชำระหนี้ ไม่ต้องลงโฆษณาคำพิพากษาในหนังสือพิมพ์ฉบับนั้น ๆ อีกต่อไป ทนงศักดิ์ดุลยกายจน์